

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1657/2532

ป.พ.พ. มาตรา 172

บริษัท เอส.เอ.บี. (ประเทศไทย) จำกัด

นาย สุขชัย ไชยเมืองราช

โจทก์

จำเลย

การยอมรับสภาพหนี้ไม่ใช้การทำสัญญา เมื่อ พ. แต่ เพียงฝ่ายเดียว ยอมรับ โดย สมัคใจว่าตน เป็นลูกหนี้โจทก์ตาม จำนวนหนี้ที่ยอมรับ จึงรับฟังได้ ว่า พ. รับ สภาพหนี้ที่มีต่อ โจทก์โดยชอบและการยอมรับดังกล่าวย่อมมีผลผูกพัน พ. ให้ต้อง ปฏิบัติตามที่ยอมรับนั้น แม้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโจทก์จะไม่ได้ลงลายมือชื่อ ในหนังสือรับสภาพหนี้ก็ตาม แต่ โจทก์ก็มีมูลหนี้ตามที่ พ. ยอมรับนั้นแล้ว จึงมี อำนาจที่จะฟ้องเรียกร้องเงินดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่านายโพธิ์สิทธิ์ พรรัตนโสธรพ ช่างซ่อมนาฬิกาจิ้งของโจทก์ได้นำ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์ จำนวน 107 เรียนและขายนานาฬิกา 9 สาย ของลูกค้าโจทก์ ไปจำหน่ายแก่โรงรับจำนำหลายแห่งเป็นเงิน 1,388,500 บาท และเอาไปเป็นประโยชน์ ส่วนตัวโจทก์ต้องเสียเงิน 1,423,680 บาท ไถ่นาฬิกาและขายนานาฬิกามาคืนแก่ลูกค้า นายโพธิ์สิทธิ์ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมชดใช้เงินค่าไถ่ให้โจทก์ และจำเลยทำ สัญญาค้ำประกันไว้ในวงเงิน 200,000 บาท นายโพธิ์สิทธิ์ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตาม หนังสือสัญญารับสภาพหนี้โจทก์ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระตามสัญญาค้ำประกัน

จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 203,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน สัญญารับสภาพหนี้ในช่องผู้รับสัญญาไม่มีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เป็นแต่เพียงคำเสนอของนายโพธิ์สิทธิ์ โจทก์ยังมิได้สนองรับจึงไม่ผูกพันจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องร้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 203,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น จำเลยฎีกากล่าวอ้างว่า หนังสือรับสภาพหนี้ของนายโพธิ์สิทธิ์ พรรัตนไสรพิ ตามเอกสารหมายเลข จ.5 เป็นเพียงคำเสนอของนายโพธิ์สิทธิ์ เมื่อกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อรับสัญญา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะถือไม่ได้ว่าโจทก์เข้าถือเอาและรับประโยชน์ตามสัญญานั้นเห็นว่า การยอมรับสภาพหนี้ไม่นับเป็นการทำสัญญา เมื่อนายโพธิ์สิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวยอมรับโดยสมัครใจว่า ตนเป็นลูกหนี้โจทก์ตามจำนวนหนี้ที่ยอมรับนั้น จึงรับฟังได้ว่านายโพธิ์สิทธิ์รับสภาพหนี้ที่มีต่อโจทก์โดยชอบ และการยอมรับดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันนายโพธิ์สิทธิ์ให้ต้องปฏิบัติตามที่ยอมรับนั้น แม้กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์จะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้นั้นก็ตาม

แต่โจทก์ก็มีมูลหนี้ตามที่นายโพธิ์สิทธิ์ยอมรับนั้นแล้ว จึงมีอำนาจที่จะฟ้องเรียก ร้อง
เงินดังกล่าวได้

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 800 บาท

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>